

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2573/2537	นายสมศักดิ์ จุลศิลป์	โจทก์
	นางธัญญา สุขจันทร์	จำเลย
	นายสมศักดิ์ จุลศิลป์ โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 35, มาตรา 39

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา บัดนี้เนื่องจากจำเลยได้นำเงินมาชำระให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว โจทก์จึง ไม่ตั้งใจที่จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป จึงขอถอนฟ้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 84)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด อันเกิดจากการใช้เช็ค พุทธศักราช 2534 มาตรา 4

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พุทธศักราช 2534 มาตรา 4 จำคุก 2 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การ พิจารณานับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุก 1 เดือน ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทนมีกำหนด 1 เดือนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 67)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 69)

ศาลฎีกาทำคำสั่งแล้ว คดีอยู่ระหว่างนัดฟังคำสั่ง

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ยอมถอนฟ้องได้ก่อนคดีถึงที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 35 วรรคสอง อนุญาตให้ โจทก์ถอนฟ้องได้ สิทธินำคดีอาญาฟ้องยอมระงับไปตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)จึงให้จำหน่าย คดีออกจากสารบบความ

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ยอมถอนฟ้องได้ก่อนคดีถึงที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 35 วรรคสอง อนุญาตให้ โจทก์ถอนฟ้องได้ สิทธินำคดีอาญาฟ้องยอมระงับไปตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)จึงให้จำหน่าย คดีออกจากสารบบความ

(อากาศ บำรุงชีพ-มหินทร์ สุรดิษฐ์-ยรรยง ปานุราช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ